数字化转型项目实施服务升级及运维合同

甲方（委托方）： 曲靖郎鹰金属构件有限公司

统一社会信用代码：91530302MA6K5E4903

住所： 云南省曲靖市麒麟区靖江路东段（麒麟职教集团内）

法定代表人： 韩绍平

联系人： 韩璐菲

联系电话：13887492636

银行账号：

开户银行：

乙方（服务方）： 武汉智邦软件技术有限公司

统一社会信用代码： 914201113033802668

住所： 武汉市东西湖区泾河街道网安大道 77 号网安软件园二期 C 栋 9 楼 01 室

法定代表人： 夏珏琳

联系人： 邓磊

联系电话：18162322470

银行账号： 32021218091000060 90

开户银行： 中国工商银行股份有限公司武汉钢城支行

引 言

鉴于甲方已启动中小企业数字化转型改造项目建设（相关改造实施方案详见双方签署的《曲靖郎鹰金属构件有限公司数字化转型改造实施方案》），乙方具备数字化系统实施、服务升级及运维的专业能力和经验，甲方委托乙方在原改造项目基础上提供实施服务升级、运维服务及项目申报支持服务。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就本合同项下服务事宜达成如下条款，以资共同遵守。

第一条 定义与解释

1.1 本合同中，下列词语具有如下含义：（1）“项目”指本合同项下乙方为甲方申报的数字化转型相关项目，具体项目名称以双方书面确认的申报材料为准。（2）“保密信息”指双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息、经营信息、财务数据、申报材料及其他未公开信息。

1.2 本合同的标题仅为方便阅读而设，不影响合同条款的解释。

第二条 服务内容与范围

2.1 实施服务升级：乙方依据双方确认的《曲靖郎鹰金属构件有限公司数字化转型改造实施方案》，对甲方已建设的营销管理、采购管理、仓储物流、质量管理、安全生产等数字化核心模块进行实施服务升级，包括业务流程适配优化、系统功能调整配置、标准化数据接口开发与联调、报表与经营看板优化等，确保各模块贴合甲方实际业务并稳定运行。

2.2 运维服务：实施服务升级完成并经验收合格后，乙方为甲方提供为期壹年的运维服务，内容包括：（1）多渠道技术支持：提供7×24小时服务热线、专属微信服务群、远程桌面支持及工单系统跟踪；（2）定期巡检与持续优化：每季度提供一次系统深度巡检，开展数据库优化、日志清理及系统版本升级；（3）故障三级响应：一般操作问题协助甲方在1小时内排查解决，系统功能异常

4小时内远程定位修复，重大系统故障立即启动应急预案；（4）数据安全保障：执行日增量备份、周全量备份及异地云端备份的三重备份机制，出现数据异常时第一时间协助恢复。

2.3 项目申报支持：乙方继续协助甲方完成数字化转型项目的申报工作，包括申报材料编制、政策解读及流程跟进等支持服务。乙方仅提供申报咨询与材料编制等支持服务，申报结果以政府主管部门审批为准，乙方不保证申报必然成功；因甲方提供材料不真实、不完整或甲方自身不符合申报条件导致的后果（包括申报未获批准、补贴被追回、被处罚等），由甲方自行承担。

2.4 实施服务升级的具体内容、验收标准及进度安排，以双方确认的《曲靖郎鹰金属构件有限公司数字化转型改造实施方案》为准。

第三条 甲方的权利与义务

3.1 甲方应指定专人作为项目对接人，负责与乙方进行日常沟通、材料确认及进度协调，并及时对乙方提交的工作成果进行书面反馈或确认。

3.2 甲方应按照本合同第五条的约定，按时足额向乙方支付服务费用。

3.3 甲方有权对乙方的服务进度和服务质量进行监督，如发现乙方服务不符合约定，有权要求乙方限期整改。

第四条 乙方的权利与义务

4.1 乙方应组建具备相应专业能力的服务团队，按照本合同约定的时间节点和服务标准，勤勉尽责地完成各项服务工作。

4.2 乙方对在服务过程中知悉的甲方保密信息负有严格的保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露或用于本合同之外的用途。

4.3 乙方有权按照本合同约定收取服务费用，并在甲方逾期付款时，按照本合同约定主张违约责任。

第五条 合同金额及支付方式

5.1 双方确认，本合同项下服务费用（含实施服务升级、运维服务及项目申报支持服务）为固定总价人民币 160,000.00 元（大写：壹拾陆万元整），该金额为含税总价，已包含乙方履行本合同项下全部义务所需的一切费用。

5.2 支付方式：本合同项下合同金额采取一次性支付方式，由甲方于乙方完成实施服务升级并经甲方验收合格后 10 个工作日内，一次性全额支付至乙方指定银行账户。甲方应于乙方提交书面验收申请后 10 个工作日内组织验收并出具书面验收意见；逾期未组织验收或未提出书面异议的，视为验收合格，付款条件相应成就。

5.3 乙方应在甲方付款前向甲方开具合法有效的增值税发票，发票金额与应付合同金额一致，发票类型及税率按国家相关规定执行；甲方有权在发票核验通过后履行付款义务。甲方应于收到乙方发票后 5 个工作日内完成核验，逾期未提出书面异议的视为核验通过。

5.4 乙方指定收款账户：户名：武汉智邦软件技术有限公司；账号：3202121809100006090；开户行：中国工商银行股份有限公司武汉钢城支行。

第六条 知识产权

6.1 乙方为履行本合同而编制的申报材料、策划方案等工作成果，其知识产权及所有权归甲方所有。除前述申报材料、策划方案外，乙方为履行本合同开发、配置的软件系统、数据接口、源代码、技术文档及其他技术成果的知识产权及相关权利归乙方所有，甲方享有为本项目实施及内部经营管理目的使用的权利；未经乙方书面同意，甲方不得对软件系统进行反向工程、反编译，亦不得向第三方转让、许可或提供源代码。

6.2 乙方在提供服务过程中使用的自有通用方法论、工具模板、行业数据库等背景知识产权，仍归乙方所有，但乙方授予甲方在本项目范围内永久、免费、不可撤销的使用权。

第七条 保密条款

7.1 双方对在合同履行过程中知悉的对方保密信息负有保密义务，保密期限自本合同签订之日起至保密信息合法公开之日止，不因本合同的终止、解除或无效而失效。

7.2 因违反保密义务给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。

第八条 违约责任

8.1 甲方未按约定支付服务费的，每逾期一日，应按应付未付金额的万分之五向乙方支付违约金；逾期超过30日的，乙方有权书面通知甲方解除本合同，并要求甲方支付已完成服务对应的费用及违约金。

8.2 乙方未按约定时间完成服务或服务质量不符合约定的，甲方有权要求乙方限期整改；乙方未在合理期限内完成整改的，~~甲方有权扣减相应服务费用或解除本合同，并要求乙方退还已收取的对应费用。~~甲方有权扣减与未达标服务相对应部分的服务费用，或解除本合同，并要求乙方退还与未履行服务相对应的已收费用。

8.3 除本合同另有约定外，违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失。违约方的累计赔偿责任不超过甲方实际应支付的服务费总额；但因乙方故意、重大过失、违反保密义务、侵犯知识产权，或因乙方弄虚作假、违规操作导致补贴被追回、甲方被处罚或列入失信名单等信用受损情形造成的损失，不适用该赔偿上限，但因甲方提供材料不真实、不完整或其他甲方原因导致的除外。

第九条 关联关系与合规声明

9.1 双方声明并保证，甲乙双方不存在任何直接或间接的关联关系。~~若双方存在关联关系，甲方应提前书面告知乙方，且乙方需向甲方提供证明本合同定价公允性的佐证材料~~若双方存在关联关系，任一方应提前书面告知对方，双方应相互配合提供证明本合同定价公允性的佐证材料，以确保符合政府专项资金审计及税务合规要求。

第十条 合同的变更与解除

10.1 本合同的任何变更、补充，须经双方协商一致并签署书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.2 有下列情形之一的，任何一方可书面通知对方解除本合同：（1）因不可抗力致使合同目的无法实现的；（2）一方明确表示或以行为表明不履行主要义务的；（3）一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；（4）法律法规规定或本合同约定的其他解除情形。合同解除后，双方按乙方已完成的服务内容及工作量结算服务费用，多退少补。

第十一条 不可抗力

11.1 因不可抗力导致本合同无法履行的，受影响方应在事件发生后5个工作日内书面通知对方，并在15日内提供相关证明文件。

11.2 双方应根据不可抗力对合同履行的影响程度，协商决定部分或全部免除责任、延期履行或解除合同。

第十二条 争议解决

12.1 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

12.2 协商不成的，任何一方均有权向~~甲方住所地有管辖权的人民法院~~乙方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条 其他

13.1 本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

13.2 本合同未尽事宜，双方可另行签署补充协议。

13.3 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（本页无正文，仅签字盖章）

签署页：

甲方（盖章）：曲靖郎鹰金属构件有限公司

甲方代表（签字）：__

日期：__

乙方（盖章）：武汉智邦软件技术有限公司

乙方代表（签字）：__

日期：__